

Personuppgiftsbiträdesavtal



Stimma

Innehållsförteckning

1	PARTER, PARTERNAS STÄLLNING, KONTAKTUPPGIFTER OCH KONTAKTPERSONER.....	2
2	DEFINITIONER.....	2
3	BAKGRUND OCH SYFTE.....	4
4	BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER OCH SPECIFIKATION	4
5	DEN PERSONUPPGIFTSANSVARIGES ANSVAR.....	4
6	PERSONUPPGIFTSBITRÄDETS ÅTAGANDEN	5
7	SÄKERHETSÅTGÄRDER.....	5
8	SEKRETESS/TYSTNADSPLIKT	6
9	GRANSKNING, TILLSYN OCH REVISION.....	6
10	HANTERING AV RÄTTELSE OCH RADERING M.M.	7
11	PERSONUPPGIFTSINCIDENTER	7
12	UNDERBITRÄDE	8
13	LOKALISERING OCH ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE LAND	9
14	ANSVAR FÖR SKADA I SAMBAND MED BEHANDLING.....	9
15	PUB-AVTALETS TECKNANDE, AVTALSTID OCH UPPSÄGNING	10
16	ÄNDRINGAR OCH UPPSÄGNING MED OMEDELBAR VERKAN M.M.....	10
17	ÅTGÄRDER VID PUB-AVTALETS UPPHÖRANDE	10
18	MEDDELANDE INOM RAMEN FÖR DETTA PUB-AVTAL OCH INSTRUKTIONER.....	11
19	KONTAKTPERSONER	11
20	ANSVAR FÖR UPPGIFTER OM PARTERNA OCH KONTAKTPERSONER SAMT KONTAKTUPPGIFTER.....	11
21	LAGVAL OCH TVISTER	11
22	PARTERNAS UNDERTECKNANDE AV PUB-AVTALET.....	11

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

Avtal enligt artikel 28.3 i Allmänna dataskyddsförordningen EU 2016/679¹

1 PARTER, PARTERNAS STÄLLNING, KONTAKTUPPGIFTER OCH KONTAKTPERSONER

Parter i detta avtal är:	Organisation som tecknar avtal via webbplatsen stimma.sambruk.se Nedan kallad Användningspart	Rättighetsinnehavare Föreningen Sambruk för sina medlemmar Nedan kallad Sambruk
Organisationsnr		802428-2785
Adress		Box 112
Postadress		736 22 Kungsör
Ombud (Avtalsansvarig)		Ulf Timerdahl
Mobiltelefonnr		070-616 10 00
E-post		ulf.timerdahl@sambruk.se
Peppol-ID/GLN		0007:8024282785
Faktura ref		
Kontaktperson		Thomas Wennersten Thomas.wennersten@sambruk.se 073-248 47 14

2 DEFINITIONER

- 2.1 Utöver de begrepp som definieras i löptext, i detta personuppgiftsbiträdesavtal, ska dessa definitioner, oavsett om de används i plural eller singular, i bestämd eller obestämd form, ha nedanstående innebörd när de anges med versal som begynnelsebokstav.

¹ Allmänna dataskyddsförordningen EU 2016/679 föreskriver att det ska finnas ett skriftligt avtal om Personuppgiftsbiträdets Behandling av Personuppgifter för Den personuppgiftsansvariges räkning.

Behandling

En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande Personuppgifter eller uppsättningar av Personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring

Dataskyddslagstiftning

Avser all integritets- och personuppgiftslagstiftning, samt annan lagstiftning, förordningar och föreskrifter som är tillämplig på den Behandling som sker enligt detta PUB-avtal, inklusive nationell sådan lagstiftning och EU-lagstiftning

Personuppgiftsansvarig

Fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamål och medlen för Behandlingen av Personuppgifter.

Instruktion

De skriftliga instruktioner som närmare anger föremål, varaktighet, art och ändamål, typ av Personuppgifter samt kategorier av Registrerade och särskilda behov som omfattas av Behandlingen.

Logg

Logg är resultatet av Loggning.

Loggning

Loggning är ett kontinuerligt insamlande av uppgifter om den Behandling av Personuppgifter som utförs enligt detta PUB-avtal och som kan knytas till en enskild fysisk person.

Personuppgiftsbiträde

Fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som Behandlar Personuppgifter för den Personuppgiftsansvariges räkning

Personuppgift

Varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringssuppgift eller online-identifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Personuppgiftsincident

En säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring eller till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de Personuppgifter som överförts, lagrats eller på annat sätt Behandlats.

Registrerad

Fysisk person vars Personuppgifter Behandlas.

Tredje land

En stat som inte ingår i Europeiska unionen (EU) eller inte är ansluten till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Underbiträde

Fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som i egenskap av underleverantör till Personuppgiftsbiträdet Behandlar Personuppgifter för Personuppgiftsansvariges räkning.

3 BAKGRUND OCH SYFTE

- 3.1 Med detta Personuppgiftsbiträdesavtal jämte Instruktioner och en eventuell förteckning över Underbiträden (nedan gemensamt "PUB-avtalet") reglerar den Personuppgiftsansvarige Personuppgiftsbiträdets Behandling av Personuppgifter åt den Personuppgiftsansvarige. PUB-avtalets syfte är att säkerställa den Registrerades fri- och rättigheter vid Behandlingen, i enlighet med vad som stadgas i artikel 28.3 i Allmänna dataskyddsförordningen EU 2016/679 ("Dataskyddsförordningen").
- 3.2 När PUB-avtalet utgör ett av flera avtalsdokument inom ramen för ett annat avtal benämns det andra avtalet "Huvudavtalet" i PUB-avtalet.
- 3.3 För det fall något av det som stadgas i avsnitt 1, punkt 3.2, avsnitt 15 eller 16, punkt 17.6, avsnitt 18–20 eller 22 i PUB-avtalet regleras på annat sätt i Huvudavtalet, ska Huvudavtalets reglering ha företräde.
- 3.4 Hänvisningar i PUB-avtalet till nationell eller unionsrättslig lagstiftning, avser vid var tid tillämpliga bestämmelser.

4 BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER OCH SPECIFIKATION

- 4.1 Den Personuppgiftsansvarige utser härmed Personuppgiftsbiträdet att utföra Behandlingen för den Personuppgiftsansvariges räkning enligt vad som stadgas i detta PUB-avtal.
- 4.2 Den Personuppgiftsansvarige ska ge skriftliga Instruktioner till Personuppgiftsbiträdet om hur det ska utföra Behandlingen.
- 4.3 Personuppgiftsbiträdet får endast utföra Behandlingen i enlighet med PUB-avtalet och vid var tid gällande Instruktioner.

5 DEN PERSONUPPGIFTSANSVARIGES ANSVAR

- 5.1 Den Personuppgiftsansvarige ansvarar för att det vid var tid finns laglig grund för Behandlingen och för att utforma korrekta Instruktioner med hänsyn till Behandlingens art så att Personuppgiftsbiträdet och eventuellt Underbiträde kan fullgöra sitt eller sina uppdrag enligt detta PUB-avtal och Huvudavtal i förekommande fall.
- 5.2 Den Personuppgiftsansvarige ska utan onödigt dröjsmål informera Personuppgiftsbiträdet om förändringar i Behandlingen vilka påverkar Personuppgiftsbiträdets skyldigheter enligt Dataskyddslagstiftningen.

- 5.3 Den Personuppgiftsansvarige ansvarar för att informera Registrerade om Behandlingen och för att tillvarata Registrerades rättigheter enligt Dataskyddslagstiftningen samt vidta varje annan åtgärd som åligger den Personuppgiftsansvarige enligt Dataskyddslagstiftningen.

6 PERSONUPPGIFTSBITRÄDETS ÅTAGANDEN

- 6.1 Personuppgiftsbiträdet förbinder sig att endast utföra Behandlingen i enlighet med PUB-avtalet och för de specifika ändamål som anges i Instruktioner samt att följa Dataskyddslagstiftningen. Personuppgiftsbiträdet förbinder sig även att fortlöpande hålla sig informerad om gällande rätt på området.
- 6.2 Personuppgiftsbiträdet ska vidta åtgärder för att skydda Personuppgifterna mot alla slag av Behandlingar som inte är förenliga med PUB-avtalet, Instruktioner och Dataskyddslagstiftningen.
- 6.3 Personuppgiftsbiträdet åtar sig att säkerställa att samtliga fysiska personer som arbetar under dess ledning följer PUB-avtalet och Instruktioner samt att de fysiska personerna informeras om relevant lagstiftning.
- 6.4 Personuppgiftsbiträdet ska på begäran från den Personuppgiftsansvarige bistå denne med att säkerställa att skyldigheterna enligt artikel 32–36 i Dataskyddsförordningen fullgörs och svara på begäran om utövande av den Registrerades rättigheter i enlighet med Dataskyddsförordningen, kap. III, med beaktande av typen av Behandling och den information som Personuppgiftsbiträdet har att tillgå.
- 6.5 För det fall att Personuppgiftsbiträdet finner att Instruktioner är otydliga, i strid med Dataskyddslagstiftningen eller saknas och Personuppgiftsbiträdet bedömer att nya eller kompletterande Instruktioner är nödvändiga för att genomföra sina åtaganden ska Personuppgiftsbiträdet utan dröjsmål informera den Personuppgiftsansvarige, tillfälligt upphöra med Behandlingen och invänta nya Instruktioner, om inte parterna kommer överens om annat.
- 6.6 För det fall att den Personuppgiftsansvarige förser Personuppgiftsbiträdet med nya eller ändrade Instruktioner ska Personuppgiftsbiträdet, utan onödigt dröjsmål från mottagandet, meddela den Personuppgiftsansvarige huruvida genomförandet av de nya Instruktionerna föranleder förändrade kostnader för Personuppgiftsbiträdet.

7 SÄKERHETSÅTGÄRDER

- 7.1 Personuppgiftsbiträdet ska vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt Dataskyddslagstiftningen för att förhindra Personuppgiftsincidenter, genom att säkerställa att Behandlingen uppfyller kraven i Dataskyddsförordningen och att den Registrerades rättigheter skyddas.
- 7.2 Personuppgiftsbiträdet ska fortlöpande säkerställa att den tekniska och organisatoriska säkerheten i samband med Behandlingen medför en lämplig nivå av konfidentialitet, integritet, tillgänglighet och motståndskraft.
- 7.3 Eventuella tillkommande eller ändrade krav på skyddsåtgärder från den Personuppgiftsansvarige, efter parternas tecknande av PUB-avtalet, ska betraktas som nya Instruktioner enligt PUB-avtalet.

- 7.4 Personuppgiftsbiträdet ska genom behörighetskontrollsystem endast ge åtkomst till Personuppgifterna för sådana fysiska personer som arbetar under Personuppgiftsbitrådets ledning och som behöver åtkomsten för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.
- 7.5 Personuppgiftsbiträdet åtar sig att kontinuerligt Logga åtkomst till Personuppgifterna enligt PUB-avtalet i den utsträckning det krävs enligt Instruktionen. Loggar får gallras först fem (5) år efter Loggningstillfället om inte annat anges i Instruktionen. Loggar ska omfattas av erforderliga skyddsåtgärder, i enlighet med Dataskyddslagstiftningen.
- 7.6 Personuppgiftsbiträdet ska systematiskt testa, undersöka och utvärdera effektiviteten hos de tekniska och organisatoriska åtgärder som ska säkerställa Behandlingens säkerhet.

8 SEKRETESS/TYSTNADSPLIKT

- 8.1 Personuppgiftsbiträdet och samtliga fysiska personer som arbetar under dess ledning ska vid Behandlingen iaktta såväl sekretess som tystnadsplikt. Personuppgifterna får inte nyttjas eller spridas för andra ändamål, varken direkt eller indirekt, såvida inte annat avtalats.
- 8.2 Personuppgiftsbiträdet ska tillse att samtliga fysiska personer som arbetar under dess ledning, vilka deltar i Behandlingen, är bundna av sekretessförbindelse avseende Behandlingen. Detta krävs dock inte om dessa redan omfattas av en straffsanktionerad tystnadsplikt som följer av lag. Personuppgiftsbiträdet åtar sig även att tillse att det finns sekretessavtal med Underbiträdet samt sekretessförbindelser mellan Underbiträdet och samtliga fysiska personer som arbetar under dess ledning, vilka deltar i Behandlingen.
- 8.3 Personuppgiftsbiträdet ska skyndsamt underrätta den Personuppgiftsansvarige om eventuella kontakter med tillsynsmyndighet avseende Behandlingen. Personuppgiftsbiträdet har inte rätt att företräda den Personuppgiftsansvarige eller agera för den Personuppgiftsansvariges räkning gentemot tillsynsmyndigheter i frågor avseende Behandlingen.
- 8.4 Om den Registrerade, tillsynsmyndighet eller tredje man begär information från Personuppgiftsbiträdet vilken rör Behandlingen, ska Personuppgiftsbiträdet informera den Personuppgiftsansvarige om saken. Information om Behandlingen får inte lämnas till den Registrerade, tillsynsmyndighet eller tredje man utan skriftligt medgivande från den Personuppgiftsansvarige, såvida det inte framgår av tvingande lag att information ska lämnas. Personuppgiftsbiträdet ska bistå med förmedling av den informationen som omfattas av ett medgivande eller lagkrav.

9 GRANSKNING, TILLSYN OCH REVISION

- 9.1 Personuppgiftsbiträdet ska utan onödigt dröjsmål som en del av sina garantier, enligt artikel 28.1 i Dataskyddsförordningen, på den Personuppgiftsansvariges begäran kunna redovisa vilka tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som används för att Behandlingen ska uppfylla kraven enligt PUB-avtalet och artikel 28.3.h i Dataskyddsförordningen.
- 9.2 Personuppgiftsbiträdet ska minst en (1) gång om året granska säkerheten avseende Behandlingen genom en egenkontroll för att säkerställa att Behandlingen följer PUB-avtalet. Resultatet av sådan egenkontroll ska på begäran delges den Personuppgiftsansvarige.
- 9.3 Den Personuppgiftsansvarige äger rätt att, själv eller genom annan av denne utsedd tredje part (som inte får vara en konkurrent till Personuppgiftsbiträdet), följa upp att Personuppgiftsbiträdet uppfyller PUB-avtalets, Instruktionernas och Dataskyddslagstiftningens krav.

Personuppgiftsbiträdet ska vid sådan granskning bistå den Personuppgiftsansvarige, eller den som utför granskningen i den Personuppgiftsansvariges ställe, med dokumentation, tillgång till lokaler, IT-system och andra tillgångar som behövs för att kunna granska Personuppgiftsbitrådets efterlevnad av PUB-avtalet, Instruktioner och Dataskyddslagstiftningen. Den Personuppgiftsansvarige ska säkerställa att personal som genomför granskningen är underkastade sekretess eller tystnadsplikt enligt lag eller avtal.

- 9.4 Personuppgiftsbiträdet äger alternativt till vad som stadgas i punkterna 9.2–9.3, rätt att erbjuda andra tillvägagångssätt för granskning av Behandlingen, exempelvis granskning genomförd av oberoende tredje part. Den Personuppgiftsansvarige ska i sådant fall äga rätt, men inte skyldighet, att tillämpa detta alternativa tillvägagångssätt för granskning. Vid sådan granskning ska Personuppgiftsbiträdet ge den Personuppgiftsansvarige eller en tredje part den assistans som behövs för utförandet av granskningen.
- 9.5 Personuppgiftsbiträdet ska bereda tillsynsmyndighet, eller annan myndighet som har laglig rätt till det, möjlighet att göra tillsyn enligt myndighetens begäran i enlighet med vad som stadgas i gällande lagstiftning, även om sådan tillsyn annars skulle stå i strid med bestämmelserna i PUB-avtalet.
- 9.6 Personuppgiftsbiträdet ska tillförsäkra den Personuppgiftsansvarige rättigheter gentemot Underbiträdet vilka motsvarar den Personuppgiftsansvariges samtliga rättigheter gentemot Personuppgiftsbiträdet enligt avsnitt 9 i PUB-avtalet.

10 HANTERING AV RÄTTELSE OCH RADERING M.M.

- 10.1 För det fall den Personuppgiftsansvarige begärt rättelse eller radering på grund av Personuppgiftsbitrådets felaktiga Behandling ska Personuppgiftsbiträdet vidta lämplig åtgärd utan onödigt dröjsmål, senast inom trettio (30) dagar, från det att Personuppgiftsbiträdet mottagit erforderlig information från den Personuppgiftsansvarige. När den Personuppgiftsansvarige begärt radering får Personuppgiftsbiträdet endast utföra Behandling av den aktuella Personuppgiften som ett led i processen för rättelse eller radering.
- 10.2 Om tekniska och organisatoriska åtgärder (t.ex. uppgraderingar eller felsökningar) vidtas av Personuppgiftsbiträdet i Behandlingen, vilka kan påverka Behandlingen, ska Personuppgiftsbiträdet skriftligt informera den Personuppgiftsansvarige om detta i enlighet med vad som stadgas om meddelanden i avsnitt 18 i PUB-avtalet. Informationen ska lämnas i god tid innan åtgärderna vidtas.

11 PERSONUPPGIFTSINCIDENTER

- 11.1 Personuppgiftsbiträdet ska ha förmåga att återställa tillgängligheten och tillgången till Personuppgifterna i rimlig tid vid en fysisk eller teknisk incident enligt artikel 32.1.c i Dataskyddsförordningen.
- 11.2 Personuppgiftsbiträdet åtar sig att med beaktande av Behandlingens art, och den information som Personuppgiftsbiträdet har att tillgå, bistå den Personuppgiftsansvarige med att fullgöra dennes skyldigheter vid en Personuppgiftsincident beträffande Behandlingen. Personuppgiftsbiträdet ska på den Personuppgiftsansvariges begäran även bistå med att utreda misstankar om eventuell obehörig Behandling och/eller åtkomst till Personuppgifterna.

- 11.3 Vid Personuppgiftsincident, vilken Personuppgiftsbiträdet fått vetskap om, ska Personuppgiftsbiträdet utan onödigt dröjsmål skriftligen underrätta den Personuppgiftsansvarige om händelsen. Personuppgiftsbiträdet ska, med beaktande av typen av Behandling och den information som Personuppgiftsbiträdet har att tillgå, tillhandahålla den Personuppgiftsansvarige en skriftlig beskrivning av Personuppgiftsincidenten.
- 11.4 Beskrivningen ska redogöra för:
- Personuppgiftsincidentens art och, om möjligt, de kategorier och antalet Registrerade som berörs samt kategorier och antalet personuppgiftsposter som berörs,
 - de sannolika konsekvenserna av Personuppgiftsincidenten, och
 - åtgärder som har vidtagits eller föreslagits samt åtgärder för att mildra Personuppgiftsincidentens potentiella negativa effekter.
- 11.5 Om det inte är möjligt för Personuppgiftsbiträdet att tillhandahålla hela beskrivningen samtidigt, enligt punkten 11.3 i PUB-avtalet, får beskrivningen tillhandahållas i omgångar utan onödigt ytterligare dröjsmål.

12 UNDERBITRÄDE

- 12.1 Personuppgiftsbiträdet äger rätt att anlita den eller de Underbiträden som framgår av bilagd förteckningen över Underbiträden, bilaga 2.
- 12.2 Personuppgiftsbiträdet åtar sig att teckna ett skriftligt avtal med Underbiträdet som reglerar den Behandling som Underbiträdet utför å den Personuppgiftsansvariges vägnar samt att endast anlita Underbiträden som ger tillräckliga garantier. Underbiträdet ska genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder så att Behandlingen uppfyller kraven i Dataskyddslagstiftningen. I fråga om dataskydd ska avtalet ålägga Underbiträdet samma skyldigheter som åläggs Personuppgiftsbiträdet i detta PUB-avtal.
- 12.3 Personuppgiftsbiträdet ska i avtalet med Underbiträdet säkerställa att den Personuppgiftsansvarige har rätt att säga upp Underbiträdet och instruera Underbiträdet att exempelvis radera eller återlämna Personuppgifterna om Personuppgiftsbiträdet har upphört att existera i faktisk eller rättslig mening eller hamnat på obestånd.
- 12.4 Personuppgiftsbiträdet ansvarar fullt ut för Underbiträdets Behandling gentemot den Personuppgiftsansvarige. Personuppgiftsbiträdet ska skyndsamt underrätta den Personuppgiftsansvarige om Underbiträdet underlåter att uppfylla sina skyldigheter i PUB-avtalet.
- 12.5 Personuppgiftsbiträdet äger rätt att anlita nya underbiträden och ersätta befintliga underbiträden om inte annat anges i Instruktionen.
- 12.6 När Personuppgiftsbiträdet avser att anlita ett nytt eller ersätta ett befintligt Underbiträde ska Personuppgiftsbiträdet säkerställa Underbiträdets kapacitet och förmåga att uppfylla sina skyldigheter enligt Dataskyddslagstiftningen. Personuppgiftsbiträdet ska skriftligen meddela den Personuppgiftsansvarige om
- Underbiträdets namn, organisationsnummer och säte (adress och land),
 - vilken typ av uppgifter och kategorier av Registrerade som behandlas, och
 - var Personuppgifterna ska behandlas.
- 12.7 Den Personuppgiftsansvarige äger rätt att inom trettio (30) dagar från dag för meddelande enligt punkten 12.6 invända mot Personuppgiftsbiträdets anlitande av ett nytt Underbiträde

och att, med anledning av sådan invändning, säga upp detta PUB-avtal att upphöra i enlighet med vad stadgas i PUB-avtalet, punkten 16.4.

- 12.8 Personuppgiftsbiträdet ska vid var tid föra en korrekt och uppdaterad förteckning över de Underbiträden som anlitas för Behandling av Personuppgifter för den Personuppgiftsansvariges räkning samt göra denna förteckning tillgänglig för den Personuppgiftsansvarige. Av förteckningen ska särskilt framgå i vilket land Underbiträdet behandlar Personuppgifterna och vilka typer av Behandlingar som Underbiträdet utför.
- 12.9 När Personuppgiftsbiträdet slutar använda ett Underbiträde ska Personuppgiftsbiträdet skriftligen meddela den Personuppgiftsansvarige om detta. Personuppgiftsbiträdet ska när ett avtal upphör säkerställa att Underbiträdet raderar eller återlämnar Personuppgifterna.
- 12.10 Personuppgiftsbiträdet ska på den Personuppgiftsansvariges begäran översända en kopia av det avtal som reglerar Underbiträdets Behandling av Personuppgifter och förteckningen över Underbiträden enligt punkten 12.1.

13 LOKALISERING OCH ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE LAND

- 13.1 Personuppgiftsbiträdet ska säkerställa att Personuppgifterna hanteras och lagras inom EU/EES av en fysisk eller juridisk person som är etablerad inom EU/EES, om inte PUB-avtalets parter kommer överens om något annat.
- 13.2 Personuppgiftsbiträdet äger endast rätt att överföra Personuppgifter till Tredje land för Behandling (t.ex. service, support, underhåll, utveckling, drift eller liknande hantering) om den Personuppgiftsansvarige på förhand skriftligen godkänt sådan överföring och utfärdat Instruktioner för detta ändamål.
- 13.3 Överföring till Tredje land för Behandling enligt PUB-avtalet, punkten 13.2, får endast ske om den är förenlig med Dataskyddslagstiftningen och uppfyller de krav på Behandlingen vilka ställs i PUB-avtalet och Instruktioner.

14 ANSVAR FÖR SKADA I SAMBAND MED BEHANDLING

- 14.1 Vid ersättning för skada i samband med Behandling som, genom fastställd dom eller förlikning, ska utgå till den Registrerade på grund av överträdelse av bestämmelse i PUB-avtalet, Instruktioner och/eller tillämplig bestämmelse i Dataskyddslagstiftningen ska artikel i 82 i Dataskyddsförordningen tillämpas.
- 14.2 Sanktionsavgifter enligt artikel 83 i Dataskyddsförordningen, eller 6 kap. 2 § lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning ska bäras av den av PUB-avtalets parter som påförts en sådan avgift.
- 14.3 Om endera part får kännedom om omständighet som kan leda till skada för motparten ska parten utan onödigt dröjsmål informera motparten om förhållandet och aktivt arbeta tillsammans med motparten för att förhindra och minimera sådan skada.
- 14.4 Oaktat vad som sägs i Huvudavtalet gäller detta PUB-avtal, punkterna 14.1 och 14.2, före andra regler om fördelning mellan parterna av krav sinsemellan såvitt avser Behandlingen.

15 PUB-AVTALETS TECKNANDE, AVTALSTID OCH UPPSÄGNING

- 15.1 PUB-avtalet gäller från och med den tidpunkt PUB-avtalet undertecknats av båda parter och tillsvidare. Parterna äger ömsesidig rätt att säga upp PUB-avtalet att upphöra med trettio (30) dagars varsel.

16 ÄNDRINGAR OCH UPPSÄGNING MED OMEDELBAR VERKAN M.M.

- 16.1 Endera part i PUB-avtalet äger rätt att påkalla omförhandling av PUB-avtalet om motpartens ägarförhållanden ändras väsentligt eller om tillämplig lagstiftning, eller tolkningen av den, ändras på ett för Behandlingen avgörande sätt. Påkallande av omförhandling enligt första meningen innebär inte att PUB-avtalet till någon del upphör att gälla utan endast att en omförhandling om PUB-avtalet ska påbörjas.
- 16.2 Tillägg till, och ändringar i, PUB-avtalet ska vara skriftliga och undertecknade av båda parter.
- 16.3 När någon av parterna får kännedom om att motparten agerar i strid med PUB-avtalet och/eller Instruktioner ska parten utan dröjsmål meddela motparten om agerandet. Därefter äger parten rätt att med omedelbar verkan upphöra att utföra sina förpliktelser enligt PUB-avtalet till den tidpunkt motparten förklarat att agerandet upphört och förklaringen accepterats av den part som påtalat agerandet.
- 16.4 Om den Personuppgiftsansvarige invänder mot Personuppgiftsbitrådets anlitande av ett nytt underbiträde, enligt detta PUB-avtal, punkten 12.67, har den Personuppgiftsansvarige rätt att säga upp PUB-avtalet att upphöra med omedelbar verkan.

17 ÅTGÄRDER VID PUB-AVTALETS UPPHÖRANDE

- 17.1 Efter uppsägning av PUB-avtalet ska Personuppgiftsbitrådet utan onödigt dröjsmål, beroende på vad den Personuppgiftsansvarige väljer, antingen radera och intyga för den Personuppgiftsansvarige att det är utfört, eller återlämna
- a. alla Personuppgifter som Behandlats för den Personuppgiftsansvariges räkning och
 - b. all tillhörande information såsom Loggar, Instruktioner, systemlösningar, beskrivningar och andra handlingar som Personuppgiftsbitrådet erhållit genom informationsutbyte enligt PUB-avtalet.
- 17.2 I samband med återlämning ska Personuppgiftsbitrådet även radera befintliga kopior av Personuppgifter och tillhörande information.
- 17.3 Skyldigheten att radera eller återlämna Personuppgifter eller tillhörande information gäller inte om lagring av Personuppgifterna eller informationen krävs enligt unionsrätten eller relevant nationell rätt där Behandling får utföras enligt PUB-avtalet.
- 17.4 Om Personuppgifter eller tillhörande information återlämnas ska det ske i ett allmänt använt och standardiserat format, om parterna inte har kommit överens om något annat format.
- 17.5 Till dess att uppgifterna raderas eller återlämnas ska Personuppgiftsbitrådet säkerställa efterlevnaden av PUB-avtalet.
- 17.6 Återlämning eller radering enligt PUB-avtalet ska vara utförd senast trettio (30) kalenderdagar räknat från tidpunkten för uppsägningen av PUB-avtalet, om inte annat anges i Instruktionen.

Behandling av Personuppgifter som Personuppgiftsbiträdet utför därefter är att betrakta som otillåten Behandling.

- 17.7 Bestämmelser om sekretess/tystnadsplikt i avsnitt 8 ska fortsätta gälla även om PUB-avtalet i övrigt upphör att gälla.

18 MEDDELANDEN INOM RAMEN FÖR DETTA PUB-AVTAL OCH INSTRUKTIONER

- 18.1 Meddelanden om PUB-avtalet och dess administration inklusive uppsägning ska skickas via e-post eller på något annat av parterna överenskommet sätt till respektive parts kontaktperson för PUB-avtalet.
- 18.2 Meddelanden om parternas samarbete om dataskydd gällande Behandlingen ska skickas via e-post eller på något annat av parterna överenskommet sätt till respektive parts kontaktperson för parternas samarbete om dataskydd.
- 18.3 Ett meddelande ska anses ha kommit fram till mottagaren senast en (1) arbetsdag efter att meddelandet har skickats.

19 KONTAKTPERSONER

- 19.1 Parterna ska utse var sin kontaktperson för PUB-avtalet.
- 19.2 Parterna ska utse var sin kontaktperson för parternas samarbete om dataskydd.

20 ANSVAR FÖR UPPGIFTER OM PARTERNA OCH KONTAKTPERSONER SAMT KONTAKTUPPGIFTER

- 20.1 Varje part ansvarar för att de uppgifter som anges i avsnitt 1 i PUB-avtalet alltid är aktuella och korrekta.
- 20.2 Ändring av uppgifter i avsnitt 1 ska meddelas motparten enligt punkt 18.1 i PUB-avtalet.

21 LAGVAL OCH TVISTER

- 21.1 Vid tolkning och tillämpning av PUB-avtalet gäller svensk rätt med undantag för lagvals-reglerna. Tvister med anledning av PUB-avtalet ska avgöras av behörig svensk domstol.

22 PARTERNAS UNDERTECKNANDEN AV PUB-AVTALET

- 22.1 Detta PUB-avtal tillhandahålls antingen i digitalt format för elektroniskt undertecknande eller i pappersformat för egenhändigt undertecknande. I sistnämnda fall upprättas avtalet i två likalydande exemplar, varav parterna erhåller varsitt.
- 22.2 Om PUB-avtalet undertecknas elektroniskt lämnas signatursidan utan avseende.

[Resten av sidan har avsiktligt lämnats tom. Signatursida följer.]

Signaturer

Användningsparten tecknar avtalet genom att en behörig företrädare fyller i organisationsuppgifter och personuppgifter i det digitala signeringsformuläret på stimma.sambruk.se samt intygar sin behörighet att teckna avtalet. Vid tecknandet registreras undertecknarens namn, titel, e-postadress, organisationens namn och organisationsnummer, tidpunkt, IP-adress samt en kryptografisk kontrollsumma (SHA-256) av den version av avtalet som granskades. Ett unikt avtals-ID tilldelas. Bekräftelse skickas per e-post till undertecknaren och till den e-postadress organisationen angett för avtalskopia.

Sambruk har godkänt detta avtal i sin publicerade version. Avtalet träder i kraft för den aktuella organisationen när användningspartens behöriga företrädare har slutfört det digitala signeringsförfarandet ovan. Något separat undertecknande från Sambruks sida krävs inte.

Versionshantering

Version	Datum	Förändringar	Ansvarig
1.1	2018-12-19	10.1, 14.1, 18.2,	PR
1.2	2019-12-17	2, 3.1, 3.3, 5.1, 6.3, 6.4, 7.1, 8.2, 9.1, 9.2, 9.6, 10.1, 10.2, 11.4, 12, 13.3, 14.2, 14.3, 17.3, 17.4, 18.2, 18.3, 18.4, 21.1, 22.1	NE
1.2.1	2020-01-02	17.4	PR
2.0	2022-12-21	1, 2, 3.1, 3.3, 5.1, 6.1, 6.5, 10.2, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 14.3, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	HA, EW, FS
2.1	2023-04-06	Ändrat hänvisning i 16.4 till 12.7	HA, PR

Bilaga 1 – Instruktion för behandling av personuppgifter

Till Personuppgiftsbiträdesavtal för tjänsten Stimma

Denna bilaga utgör den Personuppgiftsansvariges dokumenterade instruktioner till Personuppgiftsbiträdet avseende behandling av personuppgifter.

1. Tjänstebeskrivning

1.1 Allmän beskrivning

Tjänstens namn: Stimma

Tjänstetyp: E-learningplattform för mikroutbildningar (nanolearning)

Beskrivning: Stimma är en webbaserad utbildningsplattform som tillhandahåller korta, fokuserade lektioner för personalutbildning och kompetensutveckling. Plattformen möjliggör:

- Genomförande av onlinekurser med korta lektioner
- Kunskapskontroll genom quiz
- Spårning av utbildningsprogression
- Automatiska påminnelser om ej slutförda kurser
- AI-stödd tutorfunktion för fördjupat lärande
- Administration och rapportering av utbildningsinsatser

1.2 Huvudavtal

Denna instruktion är en bilaga till personuppgiftsbiträdesavtalet som i sin tur utgör en del av huvudavtalet för tillhandahållande av tjänsten Stimma.

2. Föremål för behandlingen

2.1 Behandlingens föremål

Personuppgiftsbiträdet ska behandla personuppgifter för att tillhandahålla e-learningtjänsten Stimma till den Personuppgiftsansvariges medarbetare och användare, inklusive:

- Hantering av användarkonton och autentisering
- Spårning och lagring av utbildningsprogression
- Skicka påminnelser om ej slutförda utbildningar
- Generera statistik och rapporter om utbildningsinsatser
- Tillhandahålla AI-baserat lärsstöd

2.2 Behandlingsaktiviteter

Aktivitet	Beskrivning
-----------	-------------

Användarhantering	Skapa, uppdatera och ta bort användarkonton
Autentisering	Verifiera användaridentitet via e-postbaserad inloggning
Progressionsspårning	Registrera vilka lektioner användare påbörjat och slutfört
Quiz-hantering	Spara och utvärdera användares quizsvar
Påminnelser	Skicka automatiska e-postpåminnelser om ej slutförda kurser
Statistik	Sammanställa rapporter om utbildningsgenomförande
Loggning	Registrera systemhändelser för felsökning och säkerhet
AI-tutor	Tillhandahålla AI-baserade svar på användarfrågor inom lektionskontext

3. Behandlingens varaktighet

3.1 Avtalstid

Behandlingen påbörjas när användarkonton skapas eller användare registreras i systemet och pågår så länge huvudavtalet är i kraft.

3.2 Lagringstider

Uppgiftstyp	Lagringstid	Motivering
Användarkonton	Tills kontot raderas eller avtal upphör	Nödvändigt för tjänsten
Utbildningsprogression	Tills användaren eller den Personuppgiftsansvarige begär radering, eller avtal upphör	Dokumentation av genomförd utbildning
Aktivitetsloggar	12 månader	Felsökning och säkerhet
Påminnelsehistorik	6 månader	Uppföljning av påminnelser

3.3 Efter avtalets upphörande

Vid avtalets upphörande ska personuppgifter hanteras enligt avsnitt 16 i huvudavtalet (återlämnande eller radering).

4. Behandlingens art och ändamål

4.1 Ändamål med behandlingen

Personuppgiftsbiträdet behandlar personuppgifter för följande ändamål:

Nr	Ändamål	Beskrivning
1	Tillhandahålla utbildningstjänsten	Möjliggöra inloggning, genomförande av kurser och lektioner
2	Spåra utbildningsprogression	Registrera vilka lektioner användare slutfört, quizresultat och tidsåtgång
3	Skicka påminnelser	Automatiskt påminna användare om ej slutförda kurser via e-post
4	Generera statistik	Sammanställa rapporter för den Personuppgiftsansvarige om utbildningsgenomförande
5	Säkerhet och felsökning	Logga systemhändelser för att identifiera och åtgärda tekniska problem samt säkerhetsincidenter
6	AI-stöd	Tillhandahålla AI-baserade svar på användarfrågor relaterade till lektionsinnehåll

4.2 Behandlingens art

Behandlingen omfattar:

- Insamling (vid registrering och användning)
- Lagring (i databas)
- Strukturering (organisering av data per användare och kurs)
- Användning (för att tillhandahålla tjänsten)
- Utlämnande genom överföring (e-postpåminnelser)
- Radering (vid begäran eller avtalets upphörande)

5. Typer av personuppgifter

5.1 Kategorier av personuppgifter som behandlas

Kategori	Personuppgifter	Källa	Obligato risk
----------	-----------------	-------	---------------

Kontaktuppgifter	E-postadress	Registrering	Ja
Identitetsuppgifter	Namn	Registrering	Nej
Kontouppgifter	Användarroll (student/redaktör/admin), Verifieringsstatus, Senaste inloggning	System	Ja
Utbildningsuppgifter	Påbörjade kurser, Slutförda lektioner, Quizresultat, Tid per lektion	Användning	Ja
Tekniska uppgifter	IP-adress (i loggar), Tidsstämplar för aktivitet	System	Ja
Organisations-uppgifter	E-postdomän (för organisationstillhörighet)	Härlett från e- post	Ja

5.2 Känsliga personuppgifter

Inga känsliga personuppgifter (särskilda kategorier enligt artikel 9 GDPR) behandlas i tjänsten.

Stimma behandlar inte:

- Uppgifter om ras eller etniskt ursprung
- Politiska åsikter
- Religiös eller filosofisk övertygelse
- Medlemskap i fackförening
- Genetiska eller biometriska uppgifter
- Hälsouppgifter
- Uppgifter om sexualliv eller sexuell läggning

5.3 Personuppgifter om lagöverträdelser

Inga uppgifter om fällande domar i brottmål eller lagöverträdelser behandlas.

6. Kategorier av registrerade

6.1 Beskrivning av registrerade

Kategori	Beskrivning	Uppskattad mängd
Studenter/Deltagare	Medarbetare eller andra personer som den Personuppgiftsansvarige tilldelar utbildningar	[ANTAL]
Redaktörer	Personer med behörighet att skapa och redigera kursinnehåll	[ANTAL]

Administratörer	Personer med behörighet att administrera användare och systemet	[ANTAL]
------------------------	---	---------

6.2 Relation till den Personuppgiftsansvarige

De registrerade är primärt:

- Anställda hos den Personuppgiftsansvarige
- Förtroendevalda hos den Personuppgiftsansvarige
- Konsulter eller inhyrd personal
- Andra personer som den Personuppgiftsansvarige tilldelar utbildningar

7. Den Personuppgiftsansvariges skyldigheter och rättigheter

7.1 Den Personuppgiftsansvariges skyldigheter

Den Personuppgiftsansvarige ska:

- Säkerställa rättslig grund** – Tillse att lämplig rättslig grund finns för behandlingen (t.ex. berättigat intresse för kompetensutveckling eller avtal med de anställda).
- Informera registrerade** – Tillhandahålla information till de registrerade enligt artiklarna 13–14 GDPR om att deras personuppgifter behandlas i Stimma.
- Hantera rättigheter** – Besvara begäranden från registrerade om utövande av deras rättigheter, med bistånd från Personuppgiftsbiträdet.
- Tillhandahålla instruktioner** – Ge tydliga och dokumenterade instruktioner för behandlingen.
- Godkänna underbiträden** – Godkänna lista över underbiträden och eventuella ändringar.
- Meddela ändringar** – Informera Personuppgiftsbiträdet om ändringar som påverkar behandlingen.

7.2 Den Personuppgiftsansvariges rättigheter

Den Personuppgiftsansvarige har rätt att:

- Granska** – Genomföra granskning av Personuppgiftsbitrådets behandling enligt avsnitt 13 i huvudavtalet.
- Begära information** – Få information om hur behandlingen genomförs och vilka säkerhetsåtgärder som vidtas.
- Ge nya instruktioner** – Ändra eller komplettera instruktionerna för behandlingen.
- Invända mot underbiträden** – Invända mot anlitande av nya underbiträden.
- Exportera data** – Begära export av data i strukturerat format.
- Begära radering** – Begära radering av personuppgifter, med beaktande av lagstadgade arkiveringskrav.

8. Personuppgiftsbitrådets skyldigheter

8.1 Allmänna skyldigheter

Personuppgiftsbiträdet ska:

- a) Endast behandla personuppgifter enligt denna instruktion och den Personuppgiftsansvariges dokumenterade instruktioner.
- b) Inte behandla personuppgifter för egna ändamål.
- c) Säkerställa konfidentialitet hos personal som behandlar personuppgifterna.
- d) Vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.
- e) Bistå den Personuppgiftsansvarige vid begäranden från registrerade.
- f) Meddela personuppgiftsincidenter utan onödigt dröjsmål.
- g) Inte överföra personuppgifter till tredjeland utan godkännande.

8.2 Specifika skyldigheter för Stimma-tjänsten

Skyldighet	Beskrivning
Tillgänglighet	Säkerställa att tjänsten är tillgänglig enligt överenskommen servicenivå
Säkerhetskopiering	Genomföra regelbunden säkerhetskopiering av data
Uppdateringar	Hålla systemet uppdaterat med säkerhetspatchar
Support	Tillhandahålla teknisk support vid behov
Dataexport	Tillhandahålla export av data vid begäran

9. Tekniska och organisatoriska åtgärder

9.1 Tekniska säkerhetsåtgärder

Åtgärd	Beskrivning
Kryptering vid överföring	All kommunikation sker över HTTPS/TLS
Säker autentisering	E-postbaserad inloggning med tidsbegränsade engångslänkar
Åtkomstkontroll	Rollbaserad behörighetsstyrning (student, redaktör, admin)
Loggning	Loggning av säkerhetsrelevanta händelser
Brandvägg	Nätverksskydd mot obehörig åtkomst
Säkerhetskopiering	Daglig backup av databas med krypterad lagring

Separerade miljöer	Separering av utvecklings-, test- och produktionsmiljöer
---------------------------	--

9.2 Organisatoriska säkerhetsåtgärder

Åtgärd	Beskrivning
Sekretessavtal	All personal har undertecknat sekretessavtal
Utbildning	Personal utbildas regelbundet i dataskydd och informationssäkerhet
Behörighetshantering	Regelbunden översyn av behörigheter (minst årligen)
Incidenthantering	Dokumenterade rutiner för hantering av säkerhetsincidenter
Fysisk säkerhet	Driftmiljön är fysiskt skyddad (datacenter med åtkomstkontroll)

10. Underbiträden

10.1 Godkännande

Den Personuppgiftsansvarige godkänner härmed att Personuppgiftsbiträdet anlitar de underbiträden som anges i Bilaga 2 – Lista över underbiträden.

10.2 Ändringar

Vid ändringar av underbiträden ska Personuppgiftsbiträdet informera den Personuppgiftsansvarige enligt avsnitt 11 i huvudavtalet.

11. Överföring till tredjeland

11.1 Nuvarande status

Vid tidpunkten för denna instruktions upprättande sker ingen överföring av personuppgifter till tredjeland (länder utanför EU/EES).

All behandling sker inom EU/EES.

11.2 Eventuell framtida överföring

Om överföring till tredjeland blir aktuellt (t.ex. genom byte av underbiträde) ska den Personuppgiftsansvarige informeras och godkänna överföringen i förväg. Lämpliga skyddsåtgärder enligt kapitel V GDPR ska då implementeras.

12. Särskilda instruktioner

12.1 Påminnelsefunktion

Den Personuppgiftsansvarige instruerar Personuppgiftsbiträdet att:

☐ **Aktivera** automatiska påminnelser för ej slutförda kurser

☐ **Inaktivera** automatiska påminnelser

Om påminnelser aktiveras:

- Antal dagar efter kursstart innan första påminnelse: [ANTAL] dagar
- Maximalt antal påminnelser: [ANTAL] st
- Antal dagar mellan påminnelser: [ANTAL] dagar

12.2 AI-tutorfunktion

Den Personuppgiftsansvarige instruerar Personuppgiftsbiträdet att:

☐ **Aktivera** AI-tutorfunktion för lärande

☐ **Inaktivera** AI-tutorfunktion

Vid aktivering av AI-tutor noteras att användarens frågor skickas till AI-tjänsten för att generera svar. Frågorna lagras inte permanent hos AI-leverantören.

12.3 Dataexport vid avtalets slut

Den Personuppgiftsansvarige instruerar Personuppgiftsbiträdet att vid avtalets upphörande:

☐ **Återlämna** alla personuppgifter i följande format: ☐ JSON ☐ CSV ☐ SQL-dump

☐ **Radera** alla personuppgifter

13. Ändringar av instruktionen

13.1 Ändringsförfarande

Denna instruktion kan ändras genom skriftlig överenskommelse mellan parterna. Ändringar ska dokumenteras och biläggas som tillägg till instruktionen.

13.2 Versionshistorik

Version	Datum	Ändring	Godkänd av
1.0	[DATUM]	Ursprunglig version	[NAMN]

Bilaga 2 – Lista över godkända Underbiträden

Den Personuppgiftsansvarige godkänner att Personuppgiftsbiträdet anlitar nedanstående Underbiträden för Behandling av Personuppgifter.

Bolag/ organisation	Adress och kontaktuppgifter	Lokalisering av Personuppgifter (adress, land)	Typer av Personuppgifter som Behandlas av Underbiträdet	Ändamål med Underbitrådets Behandling	Behandlingstid	Ytterligare information om Underbitrådets Behandling av Personuppgifter
Elestio	66 Fitzwilliam Square, Dublin, 2 D02 AT27, Ireland, Europe	Sverige	Namn och e- post adresser till tjänstepersoner	Elestio utgör en samlande infrastruktur byggd på Terraform plattformen och hanterar multipla hostingleverantörer. Elestions systemtekniker har en teoretisk möjlighet att få tillgång till den data som lagras i respektive serverinstans, dock inte utan tillåtelse från Sambruk som underbiträde.	Under tiden en avtalsrelation existerar med Föreningen Sambruk	https://docs.elestio.io/books/legal-compliance/page/elestio-data-processing-agreement
Hertzner	Hetzner Online GmbH Industriestr. 25 91710 Gunzenhausen Germany	Tyskland	Namn och e- post adresser till tjänstepersoner	Systemtekniker har en teoretisk möjlighet att få tillgång till den data som lagras i respektive serverinstans, men endast i relation till företagets GDPR riktlinjer:	Under tiden en avtalsrelation existerar med Föreningen Sambruk	https://www.hetzner.com/legal/privacy-policy/